

ØKT 2 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 1

Kan Fjell Elektro sende første faktura 1. januar?

3. desember legger Mona Fjell ut en annonse. Foretaket står ikke i noe register ennå.

Etablering og oppstart av egen bedrift

HVA KAPITLET HANDLER OM

Med vanlige ord: når du starter for deg selv, må du velge hvilken «innpakning» bedriften skal ha. Den avgjør hvem som må betale hvis det går galt, hvordan overskuddet skattes, om du må ha revisor, og hvilke registre du må stå i. Boka kaller dette selskapsform eller foretaksform (1.1), og gir en gründer tre å velge mellom: enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap. Kapitlet slutter med hvordan en bedrift kan avvikles (1.6).

NÅR DU HAR LEST KAPITLET, SKAL DU KUNNE

1. Gjøre rede for de vanligste eierformene i næringslivet
2. **Gjøre rede for forskjellene mellom dem**
3. Si noe om hvilken selskapsform som er naturlig å velge for ulike typer foretak
4. **Gjøre rede for ulike måter å avvikle en virksomhet på**

I DAG **Mål 2 og 4: forskjellene i regnskap, revisor og registrering, og ulike måter å avvikle en virksomhet på**

Målene er bokas egne (Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1, «Mål for kapitlet»). Gule mål tar vi i dag.

Forskriftens krav til faglig ansvarlig, bokas regnskapsplikt, avvikling og registre, og Monas sjekkliste

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Faglig ansvarlig (ikke i boka)	**Boka 1.5–1.7: revisor, slutt, registre**	**Pause**	**Oppgave 1B**	**Svar og dom**
En bransjefakta. Hvem foretaket må ha før det kan tilby arbeid, og hvorfor montørårene ikke teller.	Tre grenser for revisor, fem måter å avvikle på, og registrene før første faktura.		Alene eller sammen: kan Mona starte, og hva må på plass?	Fasit, svaret om annonsen, og hva Mona må gjøre først.

Øktarket (PDF med alle begreper og regler) ligger i LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Han utga seg for å være elvirksomhet. Det kostet 250 000 kr

250 000

kroner i overtredelsesgebyr fra DSB til en elektriker med enkeltpersonforetak.

Elektrikeren drev et enkeltpersonforetak og «utgav seg for å være elvirksomhet». Det lokale eltilsynet (DLE) fant det ved en oppfølging. Da var det «fakturert for 1,5 mill +».

DSB ila et overtredelsesgebyr på 250 000 kr for brudd på forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav.

FOR OSS: Det var et enkeltpersonforetak. Da er gebyret eierens egen regning, med hele formuen (1.2). Registreringen kommer før første annonse.

Fagbrevet var ekte. Det var foretaket som ikke var det.

Kilde: DSB, presentasjon på DLE-installatørmøtet i Lnett, 13.03.2025, lysbildet «Personer som opptrer som elvirksomheter» (s. 14)



SAKEN · 3. DESEMBER · FJELL ELEKTRO AS

Mona har annonsert. Nå vil alle se papirer

MONA FJELL, GRÜNDER

«Annonsen er ute: Fjell Elektro tar sikringsskap og elbillader. Første jobb er 1. januar.»

POLARLYS, KUNDEANSVARLIG

«Før vi gir 30 dagers kreditt, trenger vi organisasjonsnummer og firmaattest.»

REGNSKAPSFØREREN

«Og Elvirksomhetsregisteret? Behandlingen kan ta fire uker.»

SPØRSMÅLET **Rekker Mona det?**

Mona annonserte 3. desember, før registreringen. Var det lov?

DET VET VI

Mona har bestått elektroinstallatørprøven. Fjell Elektro AS står ikke i noe register ennå. Første jobb er 1. januar.

A Ja, reklame

En annonse er bare reklame. Plikten til å registrere seg gjelder først når montørene begynner på den første jobben.

B Ja, kvalifisert

Mona har bestått prøven og kan være faglig ansvarlig. Da kan hun annonsere, så lenge registreringen er klar 1. januar.

C Nei

Annonsen tilbyr elektroarbeid. Foretaket må stå i registeret før det tilbyr arbeid, ikke bare før jobben starter.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 18

Før selskapsformen: et elektroforetak må ha en faglig ansvarlig

KORT SAGT

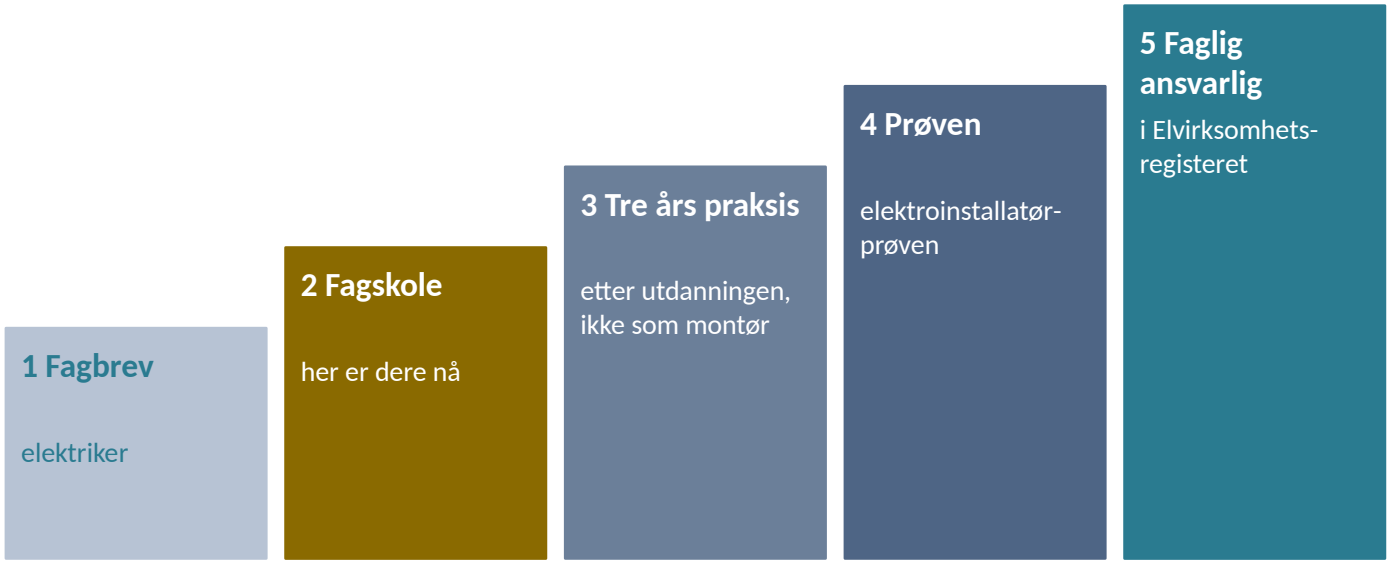
Med vanlige ord: installatøren. Forskriften kaller det faglig ansvarlig, og navnet står i Elvirksomhetsregisteret.

§ 7: relevant utdanning, minst tre års relevant praksis etter utdanningen, og bestått elektroinstallatørprøve.

Faglig ansvarlig skal være fast ansatt og tilgjengelig i foretakets normale arbeidstid.

Boka tar det ikke opp, fordi den gjelder alle bransjer. I vår bransje er det det første spørsmålet.

TRAPPA TIL FAGLIG ANSVARLIG: DERE STÅR PÅ TRINN 2



HOS NORDLYS

Kari er elektroinstallatør og faglig ansvarlig i Nordlys. Tom er elektriker og oppfyller ikke § 7. Slutter Kari, må Nordlys ha en ny før nytt arbeid tilbys.

REGELEN

FEK § 7: relevant utdanning + minst tre års relevant praksis etter utdanningen + bestått elektroinstallatørprøve.

Når kunne Mona tidligst bli faglig ansvarlig etter § 7?

DET VET VI

Mona: fagbrev 2012, montør til 2017, fagskole ferdig i juni 2019, prosjektleder fra august 2019, elektroinstallatørprøven bestått i 2023.

A 2019

Hun ble ferdig på fagskolen i juni 2019 og hadde allerede fem år som montør. Da har hun både utdanning og praksis.

B 2022

Tre års praksis som prosjektleder fra august 2019 er oppfylt i august 2022. Praksiskravet er det som tar lengst tid.

C 2023

Alle tre vilkårene må være oppfylt. Utdanningen og praksisen er på plass før, men prøven kommer først i 2023.

Rekk opp hånda. Alle tre vilkårene i § 7 må være oppfylt.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 9

Når kunne Mona tidligst bli faglig ansvarlig etter § 7?

A 2019

HOLDER IKKE

Montørårene 2012–2017 kom før fagskolen. Praksisen skal være etter utdanningen, og som prosjektleder eller saksbehandler, ikke som montør.

B 2022

HOLDER IKKE

Praksiskravet er oppfylt i august 2022, men prøven er også et vilkår. Den besto Mona først i 2023.

C 2023

RIKTIG

Utdanning juni 2019, tre års praksis august 2022, prøven 2023. Alle tre må være oppfylt, så det siste vilkåret avgjør: 2023.

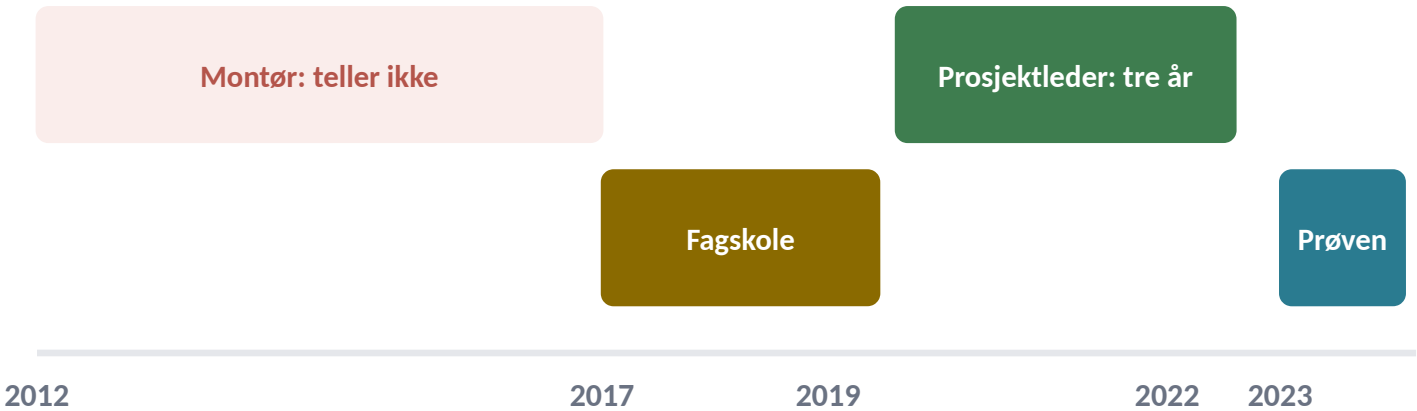
REGELEN **Tidligste år = det siste av: utdanning ferdig, tre års relevant praksis etter utdanningen, bestått prøve.**

Fagbrev for å utføre, prøven for å stå ansvarlig. Montørårene teller ikke

KORT SAGT

- § 6: den som bygger og vedlikeholder anlegg, skal ha relevant fagbrev. Det gjelder montørene.
- Lærlinger regnes som ufaglærte og skal følges direkte opp. De kan ikke være ansvarlig for arbeidet.
- § 7 gjelder bare faglig ansvarlig. Praksisen skal være etter utdanningen: saksbehandling, prosjektering, prosjektledelse.
- DSB: montørpraksis gjenspeiler ikke den teoretiske utdanningen. Velg første jobb etter fagskolen med omhu.

MONAS VEI: DET SISTE VILKÅRET AVGJØR



Den som teller montørårene, tror Mona var klar i 2019. Riktig er 2023; med prøven i 2021: august 2022.

HOS NORDLYS Nordlys: Kari oppfyller § 7. 12 montører har fagbrev. Lærlingen Sara følges direkte opp. Kalkulatør Ida: ingen krav i forskriften.

REGELEN **Montør: fagbrev (§ 6). Faglig ansvarlig: utdanning, praksis og prøven (§ 7). Foretaket: Elvirksomhetsregisteret.**

Alle AS må lage regnskap. Revisor kreves når én av tre grenser er passert

KORT SAGT

Med vanlige ord: å lage regnskapet. Boka kaller det regnskapsplikt, og alle aksjeselskaper har den (1.5).

Med vanlige ord: noen utenfra sjekker regnskapet. Boka kaller det revisjonsplikt (1.2–1.4).

Tre grenser: driftsinntekter (omsetningen) over 7 mill. kr, eiendeler over 27 mill. kr, over 10 årsverk.

Én grense over er nok. Et aksjeselskap slipper revisor bare når det er under alle tre (1.4).

NORDLYS 2026 OG FJELL ÅR 1 MOT DE TRE GRENSENE

	Grensen	Nordlys		Fjell	
Driftsinntekter	7 mill. kr	22,4 mill.	Ja	4,8 mill.	Nei
Eiendeler	27 mill. kr	10,2 mill.	Nei	1,4 mill.	Nei
Årsverk	10	18	Ja	3	Nei

Nordlys: to grenser over, må ha revisor. Fjell: under alle tre, kan velge bort revisor.

HOS NORDLYS

Nordlys passerer to grenser: 22,4 mill. kr i driftsinntekter og 18 årsverk. Fjell år 1 (4,8 mill. kr, 1,4 mill. kr, 3 årsverk) kan velge bort revisor.

REGELEN

Revisor kreves ved minst én av: driftsinntekter over 7 mill. kr, eiendeler over 27 mill. kr, over 10 årsverk.

Avvikling: legge ned, selge, slå sammen eller dele opp

KORT SAGT

Med vanlige ord: legge ned. Boka kaller det opphør: ansatte sies opp, og melding går til Brønnøysund (1.6).

Ved salg betaler kjøperen for eiendelene. Det som betales ut over verdien, kaller boka goodwill.

Goodwill er betaling for kundekretsen, beliggenheten eller navnet, ting som ikke står i balansen.

Boka: fusjon er å slå sammen. Fisjon er å dele opp, for eksempel skille ut servicen. Det gir fokusering.

SOLBERG ELSERVICE SELGES (TENKT ENKELTPERSONFORETAK)

Kjøpesum		Eiendelene er verdt		Goodwill
1 500 000 kr	−	1 100 000 kr	=	400 000 kr

Linje for linje: kjøpesum 1 500 000 − eiendelene (biler, verktøy, lager) 1 100 000 = goodwill 400 000. De 400 000 er betaling for kundene og serviceavtalene.

HOS NORDLYS

Skiller Kari serviceavdelingen ut i et eget AS, er det fisjon (tenkt eksempel). Boka: salg av AS skjer ved at aksjene overdras, og kjøperen overtar all gjeld.

REGELEN **Goodwill = kjøpesum − verdien av eiendelene. For et AS: kjøpesum − egenkapital justert til virkelige verdier.**

Når pengene ikke strekker til: bokas fire veier ut

KORT SAGT

- Boka: ved styrt avvikling blir eierne enige med kreditorene om et oppgjør, uten konkurs (1.6).
- Med vanlige ord: kreditorene godtar å få mindre enn alt. Boka kaller det underhåndsakkord: frivillig, for å fortsette driften.
- Offentlig akkord (tvangsakkord) er alternativet. Fører akkorden ikke fram, er neste steg normalt konkurs.
- Konkurs tok vi i økt 1: etter boet skylder personlige eiere resten, aksjonærer er fri.

BOKAS FIRE VEIER, FRA EIERNE STYRER TIL KREDITORENE OG RETTEN STYRER

Styrt avvikling

Eierne og kreditorene blir enige. Eierne kan måtte skyte inn penger.

Underhåndsakkord

Frivillige forhandlinger om en minnelig løsning. Kan gi fortsatt drift.

Offentlig akkord

Tvangsakkord: alternativet når de frivillige forhandlingene ikke bærer.

Konkurs

Kan ikke betale ved forfall, ikke forbigående, verdiene dekker ikke gjelden.

HOS NORDLYS

Får Nordlys en stor kunde som ikke betaler, kan Kari be banken og Polarlys om en avtale lenge før det blir konkurs (tenkt eksempel).

REGELEN **Jo nærmere konkurs, jo mindre bestemmer eierne selv. (Vår oppsummering av 1.6; rekkefølgen er vår.)**

Registrene før første faktura. Elvirksomhetsregisteret tar tid

KORT SAGT

- Boka: uansett form skal alle nyetableringer registreres i Brønnøysund (1.7).
- ANS/DA og AS skal stå i Foretaksregisteret. Navnet beskyttes, og attesten gir tillit hos bank og grossist.
- Ikke i boka: Elvirksomhetsregisteret (DSB), før foretaket tilbyr elektroarbeid.
- Ikke i boka: Merverdiavgiftsregisteret (Skatteetaten), når omsetningen passerer 50 000 kr på tolv måneder.

HVEM SOM GIR HVA

Enhetsregisteret	Foretaksregisteret	Elvirksomhets-registeret	Merverdiavgifts-registeret
Brønnøysund · boka	Brønnøysund · boka	DSB · ikke i boka	Skatteetaten · ikke i boka
Organisasjons-nummeret. Alle former.	Firmaattest og beskyttet navn. Påbudt for ANS/DA og AS.	Faglig ansvarlig. Før første annonse.	25 % på fakturaen fra 50 000 kr i omsetning.

HOS NORDLYS Fjell selger for 350 000 kr uten avgift i januar, sju ganger grensen for merverdiavgift. Registrer før første faktura.

REGELEN **Registrer i Elvirksomhetsregisteret før foretaket tilbyr arbeid, også før en annonse.**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1B, 20 minutter, alene eller sammen

Kan Mona starte 1. januar, og hva må på plass først?

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer → OK01_Etablering_og_oppstart_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1B

DERE SKAL

a Hvilket år kunne Mona tidligst bli faglig ansvarlig? Gå gjennom de tre vilkårene.

b Fem påstander om Mona og Fjell: ja eller nei.

c–d Riktig register for fire ting før første faktura, og gebyret for et AS i 2026.

e Hvorfor aksjeselskap, når Mona eier alene?

LEVER

Årstallet i a, og Monas sjekkliste: hva hun må gjøre først, i rekkefølge, i tre linjer. Noen leser den høyt.

Ferdige før tiden? Slå opp bedriften du jobber i på brreg.no: form, styre, hvem som signerer, og om den har revisor.

Tidligst 2023, én påstand i orden og fire registre

a · Tidligst

2023

praksis august 2022, prøven 2023: det siste avgjør

b · Påstander

1 av 5

bare «fast ansatt og ute på egne oppdrag» er i orden

c · Registrene

4

Enhets-, Foretaks-, Elvirksomhets- og Merverdiavgiftsregisteret

d · Gebyr

6 825

kr, aksjeselskap, elektronisk, 2026 (brreg.no)

e: Ansvaret er innskuddet, ikke alt hun eier (1.4). Som arbeidende aksjonær har hun trygderettigheter som andre ansatte. Skatten er ikke argumentet.

Mona annonserte 3. desember, før registreringen. Var det lov?

A Ja, reklame

HOLDER IKKE

Plikten gjelder ikke bare utført arbeid. Den gjelder den som tilbyr arbeid, og en annonse som sier «vi tar sikringsskap», tilbyr arbeid.

B Ja, kvalifisert

HOLDER IKKE

Det er foretaket som skal stå i registeret, med Mona som faglig ansvarlig. At Mona er kvalifisert, registrerer ikke Fjell Elektro.

C Nei

RIKTIG

«Den som tilbyr å utføre eller utfører arbeid» skal registreres (FEK § 3). Behandlingen kan ta fire uker, så annonsen kom for tidlig.

REGELEN **Registrer i Elvirksomhetsregisteret før foretaket tilbyr arbeid, også før en annonse.**

Ja, hvis registreringen er på plass før 1. januar

2023

Mona har vært kvalifisert siden prøven. Det tok år, ikke en ettermiddag.

4 uker

så lenge kan Elvirksomhetsregisteret ta. Annonsen 3. desember kom for tidlig.

4

registre før første faktura: to fra boka, to fra bransjen.

SVARET

Svaret til Mona: registrer først, annonser etterpå.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1: 1.5 (regnskapsplikt), 1.6 (avvikling) og 1.7 (registrering).

Øktarket: forskriften om elektroforetak, som ikke står i boka.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Øv.

Bokas «Tenk etter» i 1.6: hva er forskjellen på offentlig akkord og konkurs?

Kan du forklare …

Kravene til faglig ansvarlig, og hvorfor montørår ikke teller.

Om en bedrift må ha revisor.

Bokas fem måter å avvikle på, og goodwill.

Hva registrene gir.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1 (1.2–1.7). Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav § 3, § 6 og § 7 (Lovdata, dsb.no). DSB, installatørmøte Lnett 13.03.2025. Elsikkerhet nr. 90 (2018). Brønnøysundregistrene, gebyrer 2026. Fjell Elektro AS og Solberg Elservice er tenkte. Foto: Unsplash.